

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3852/2536

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสุทิน อยู่เนียม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 54

ส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลด มิได้หมายถึงจำนวนของโทษที่คิด
คำนวณแล้ว แต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณ

ในกรณีส่วนของการเพิ่มโทษคือกึ่งหนึ่ง ส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ฉะนั้น
ส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลด ศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้ตาม
ป.อ. มาตรา 54

ในกรณีส่วนของการเพิ่มโทษคือกึ่งหนึ่ง ส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ฉะนั้น
ส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลด ศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้ตาม
ป.อ. มาตรา 54

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายสรายุทธ ศิริภาณุรักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ